

압수 및 압수물 처리지침

[공소청예규 제90호, 공판1과][시행 2026. 10. 2. 일부개정]

개정 공소청예규 제90호, 2026. 10. 2.

제1조(불필요한 압수의 방지)

검사는 사법경찰관의 압수·수색영장 신청이 있을 경우 압수의 필요성, 대상 및 범위 등을 면밀히 검토하여 압수할 필요가 없는 물건 또는 사진, 사본으로 대체가능한 물건 등에 대하여 불필요한 압수가 이루어지지 않도록 하여야 한다.

제2조(특수물건들에 대한 보관송치의 활용)

압수물로서 그 자체의 진부에 관한 다툼 등 특히 송치 받아야 할 것을 제외한 다음 각 호의 물건들은 유관기관에 보관케 하고 사건을 송치하도록 하여야 한다.

1. 마약류, 의약품류, 공해물질 등은 관계기관의 감정을 필한 후 보건기관
2. 총기류, 화약류와 기타 폭발성, 휘발성 물질 등은 사법경찰관서 또는 그 전문기관
3. 관세법위반 압수물은 세관
4. 공공기관의 물건들은 당해기관

제3조(기록에 편철된 문서·물건 등의 압수방법)

- ① 사법경찰관들이 압수절차를 취하여야 할 문서·물건 등을 기록에 편철하여 송치한 경우, 검사는 보완수사요구 등을 활용하여 사법경찰관으로 하여금 동 기록에서 위 문서 등을 분리하고, 그 자리에는 위 문서 등의 사본 또는 그 경위를 기재한 서면을 편철하게 하여야 한다.
- ② 검사는 송치받은 압수물을 소유자 또는 제3자에게 보관하게 하는 때에는 별지 제1호서식의 압수물 보관 공지서를 작성하고, 관인을 날인한 후 해당

압수물의 적정한 위치 혹은 장소에 부착하는 등 필요한 조치를 하여야 한다.

제4조(기소중지 결정시 보관명령 억제 등)

① 보관명령 억제

1. 검사는 기소중지 결정 시 환부명령을 하는 등 가급적 종국처분을 하고 부득이 계속 보관이 필요한 경우에는 사진촬영한 후 가환부하거나 기록편철하는 방법 등을 적극 활용하여야 한다.
2. 압수물사무담당직원은 압수물을 기록에 편철하여 보관하고자 할 때에는 압수표에 주임검사의 재처분명령을 받고 수사기록 압수물 총목록에 그 취지(예 : 83. 3. . 검사의 재처분명령에 의거 편철함, 검찰주사 홍길동)를 기재하여야 한다.

② 부적정하게 보관 명령된 압수물처분

기소중지 결정시 압수물에 대하여 부적정한 보관명령이 되었거나 명령후 사정변경이 있을 때에는 신속히 재처분 명령을 검토하여야 한다.

③ 보관명령에 따른 압수표 정리

기소중지 결정 시 그 압수표 이면 비고란에 압수물의 제출인, 소유자, 보관자의 주소, 성명 등을 구체적으로 기입함으로써 기록 폐기에 따른 인적사항 확인불능으로 인한 압수물 처리의 장기 미제화를 방지하여야 한다.

제5조(항고사건 등의 압수표·압수금품대장 정리)

- ① 압수물사무담당직원은 불기소사건에 대하여 항고, 재정신청, 준항고, 이의신청 등이 있을 때에는 압수표 우측 상단 여백에 그와 같은 취지를 기재 또는 입력하여야 한다.
- ② 항고·재항고청이 원결정청으로부터 압수물을 송부 받은 때에는 압수물 총목록에 의하여 압수표를 작성하고, 항고·재항고 사건이 완결된 때에는

압수물을 기록에 첨부, 원결정청에 송부하고 압수표는 압수물수리통지서 접수 후 완결 처리한다.

제6조(폐기명령의 적정)

검사는 압수물의 종국적 처리방법으로 공매 또는 폐기명령을 함에 있어 공매 가능여부와 공매에 소요되는 비용 등을 고려하여 공매가 불가능하거나 공매로 얻는 대가보다 많은 비용을 지출함으로써 압수물 처리의 정체 내지 국고손실이 발생하는 일이 없도록 하여야 한다.

제7조(소유권포기 후 국고귀속 처분의 신중)

검사는 피해자 등에게 환부하여야 할 금품이 소액 또는 저가품일지라도 소유권 포기를 통한 국고귀속 처분을 우선하지 않고, 공소청압수물사무규칙 제52조를 활용하여 우송환부 등의 방법을 적극 활용하도록 노력하여야 한다.

제8조(압수물가환부에 따른 부책 정리)

- ① 압수물사무담당직원은 사법경찰관이 압수물의 환부 또는 가환부에 관한 의견을 요청한 경우 가환부신청처리부에 등재하여 처리하여야 한다.
- ② 공소청에서 보관·관리 중인 압수물에 대하여 그 권리자로부터 가환부신청이 있을 때에는 민원사무처리부에 등재하여 처리하여야 한다.

제9조(압수물의 환가처분)

압수물의 환가처분은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 동법 시행령 및 동법 시행규칙에 따라 신속하게 처리한다. 단, 관세법위반 사건의 압수물 중 몰수 확정분에 대하여는 「관세법」에서 정하는바에 따른다.

제10조(사건이송시 제3자 보관압수물과 그 압수표 처리)

- ① 사건을 이송받은 청은 해당 압수물에 대한 압수표를 작성하여야 한다.
- ② 사건을 이송한 청은 압수물수리통지서를 받은 후 이를 압수표에 편철하고 완결처리하여야 한다.
- ③ 사건을 이송받은 청은 제3자가 보관하고 있는 압수물을 직접 처리하거나 동 보관자가 소재하는 청에 그 처분을 촉탁하되 압수물의 종국처리가 완료된 후 압수표를 완결 처리하여야 한다.
- ④ 제3자가 보관하고 있는 압수물에 대한 처분 촉탁을 받은 청은 보관자에게 압수물의 현존여부를 확인하여 압수물이 없을 때에는 그 취지만을 촉탁청에 회신한다. 압수물이 현존하며 그 처분이 가능할 때에는 압수표를 작성한 후 동 물건과 압수표를 종국 처리하고, 그 취지를 촉탁청에 지체 없이 통지하여야 한다.

제11조(압수물 처분촉탁에 의한 공매대금 처리)

- ① 보관송치 사건을 이송받은 청은 사건의 종국처리시 압수물 보관청에 그 처분을 촉탁한다.
- ② 국고에 귀속시키기 위해 세입조치할 때에는 보관청의 세입으로 하고 그 결과를 사건처리청(재판확정 대응청 포함)에 통지함으로써 사건처리청 및 공매대금 보관청의 각 압수표를 완결 처리한다.

제12조(타청보관의 몰수확정 금원 처리)

재판이 확정된 경우 소송대응청은 징수금을 조정하여 보관청에 재판집행(국고납입)을 촉탁한다.

제13조(재검토기한)

「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제1000호, 2026. 10. 2.>
제1조(시행일) 이 예규는 2026년 10월 2일부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

압수물 보관 공지			
피의자		압수물건	
사건번호			
사건명			
압수연월일	0000. 00. 00	압수목록 기재번호	
관리자 소속, 직급 및 성명	○○○○○공소청 검사 ○○○		
- 이 물건은 압수물로서 ○○지방공소청의 보관·관리 대상입니다. - 누구든지 권한 없이 이 공지를 제거하거나 해당 물건을 처분·손상·은닉 등 그 밖의 방법으로 효용을 해할 경우 관련 법령에 따라 형사처벌을 받을 수 있습니다.			
00지 방 공 소 청 장 (관인)			